

1514891-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I - (...). II - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514891-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514891-78.2022.8.26.0228 C. 814/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173369/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 25786918 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2173369 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MORAIS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

THIAGO MORAIS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 10h16min, nas dependências do estabelecimento comercial "Weng Mercado", localizado na Rua Mariano Loria, 01, Cangaíba, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, subtraiu, para si, 05(cinco) frascos de 500ml do amaciante da marca "Downy", avaliados em R\$ 69,94 (sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), pertencentes ao estabelecimento vítima Weng Mercado, representado nos autos por Chariot Toledo de Oliveira.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em

audiência, foram ouvidos representante da vítima e testemunha comum. Interrogado, o acusado fez-se confesso. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo foi apurado, na data e local indicados na denúncia, o réu ingressou nas dependências do estabelecimento vítima e se dirigiu às gôndolas de produtos de limpeza. No local, THIAGO passou a se apossar de frascos de amaciante da marca "Downy", escondendo os bens em suas vestes.

Um empregado do mercado, contudo, visualizou a ação do réu e o abordou, questionando sobre o que ele estava escondendo. Ao ser surpreendido, THIAGO empreendeu fuga, deixando o estabelecimento comercial a posse da res furtivae, tendo o empregado do mercado ido no seu encalço.

Durante a fuga, além de ter o acusado dispensado na via pública os bens subtraídos, policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos visualizaram o representante da vítima correndo atrás de THIAGO, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Após serem cientificados sobre o ocorrido, os agentes estatais recolheram os frascos de amaciantes dispensados pelo réu durante a fuga e conduziram as partes à Delegacia de Polícia.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral coligida.

A vítima Chariot Toledo de Oliveira disse que estava trabalhando no WENG MERCADO, setor de açougue, quando viu que o réu, hoje reconhecido, colocando objetos no interior da blusa. Ele saiu correndo. Assim, foi em seu encalço e uma equipe da polícia militar que estava passando na via pública presenciou a fuga e abordou o indivíduo. Esta mesma pessoa já tinha furtado em outras ocasiões, conforme foi filmado pelo CFTV.

A policial militar Amanda Cristina dos Santos Guimarães disse que ela e outro policial estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando visualizaram o réu saindo correndo de comércio, e outra pessoa em seu encalço, motivo pelo qual deliberaram por realizar a abordagem. Em seguida, a representante da empresa vítima aproximou-se e reportou os fatos, sendo certo ainda que recolheram na via os objetos abandonados pelo réu durante a fuga.

Interrogado o réu disse é verdadeira a acusação, o que fez por ter dívidas a pagar.

Foi o que se colheu da prova oral.

Inicialmente afastado a propalada bagatela ou atipicidade penal, por insignificância.

A aplicação de tal instituto não se restringe, apenas, ao valor monetário da 'res', mas deve-se avaliar, também, o dano causado indiretamente ao proprietário, ou ofendido, do ponto de vista objetivo e, pelo aspecto subjetivo, se a conduta do agente demonstra cuidar-se ou não de crime praticado com pouca ou nenhuma conotação

de perigo à sociedade, como entende o C. STF.

No caso dos autos, onde o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, verifica-se reiteração delitiva e correspondente gravame à sociedade, onde impossível a absolvição.

A autoria é certa. O réu foi flagrado na prática delitiva pela representante da empresa vítima. Ademais, ele empreendeu fuga em poder da res, somente abandonando-a durante o percurso, enquanto perseguido por Chariot, que não o perdeu de vista. Da mesma forma, os policiais confirmaram ter visualizado a fuga, além de recolherem os produtos da empresa vítima ao longo da via pública. Assim, não há mesmo que se cogitar de dúvida sobre autoria.

O crime tratado nos autos é consumado.

Houve posse tranquila do bem, mesmo breve (o que, inclusive, seria despiciendo, a rigor do entendimento firmado pelo C. STJ).

Se considerarmos também que houve o chamado “deslocamento da coisa”, igualmente o furto será consumado e, ainda, no momento em que a coisa deixou a esfera de disponibilidade da vítima também se aperfeiçoou o furto.

Assim, sob qualquer aspecto que se analise o fato, deve ser ele tido por consumado. Assim, ainda que a vítima, logo após perder o bem, o recupere ou ocorra perseguição, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. “HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado”.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, em vista dos maus antecedentes do réu, a pena do réu partirá de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase, trata-se de acusado reincidente.

O réu é, concomitantemente, reincidente e confesso, operando agravante e atenuante.

Portanto, e a rigor do artigo 67 do Código Penal, prepondera a reincidência para o cálculo da pena, como pacificamente decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deixo de aplicar o entendimento contrário firmado pelo C. STJ.

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I - (...). II - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes.. V - Ordem denegada

(HC 112774, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012) - GRIFOS NOSSOS

Assim, agravo sua pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, mínimos.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Em vista da reincidência e dos maus antecedentes, deverá descontar a pena em regime inicial fechado, não havendo que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que se mostra socialmente inadequada.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu THIAGO MORAIS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, mínimos, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Inviável o recurso em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar julgamento do apelo". Ademais, como visto, temos acusado em intensa reiteração delitiva, a colocar em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA